

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2291/2535

นายสัมพันธ์ ภูใหญ่

โจทก์

นายวิโรจน์ รูปดี

จำเลย

นายวิโรจน์ รูปดี จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกามีได้มีเจตนาประวิงคดีแต่อย่างใด โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 42,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 85)

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 89)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์ โดยนำหลักทรัพย์มาวางเป็นหลักประกัน และได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 69,70,72)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ฎีกาของจำเลยต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 248 เมื่อฎีกาของจำเลยตกไปแล้ว ก็ไม่มีเหตุที่จะทุเลาการบังคับใน
ระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้องของ จำเลย

พิจารณาแล้ว ฎีกาของจำเลยต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 248 เมื่อฎีกาของจำเลยตกไปแล้ว ก็ไม่มีเหตุที่จะทุเลาการบังคับใน
ระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้องของ จำเลย

(ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-เกียรติ จาตนิลพันธ์-โสภณ จันทะระ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>